人才動作？他們未來個別的計畫，市府要提出，不要等到人家來挖角就已經來不及。

體育局陳局長良乾：

是，市長有特別指示我去規劃。像方仁甫及張翊安的部分，從去年開始我們就與學校和家長聯絡……

郭議員鴻儀：

動作要快，局長。再來是你要重視我們成棒好手未來職涯的規劃，我看了這幾本基金會的決算，看了後發現體育發展基金到底展現出我們做了什麼、成果是什麼及發揮了什麼樣的功能？要好好去思考，藉由這樣的發展基金去做事就要好好去做，讓體育人有機會，他們退休後怎麼好好地找到工作，有個好的職涯方向是很重要的。今天時間還是不夠，我們要討論的事情還是會有，不過還是謝謝市長率領的市府團隊，今天面對幾個問題都能正面去回應，也謝謝主席及媒體先進各位好朋友，謝謝。

主席：(楊議員中成)

謝謝郭鴻儀議員。今天上午議程到此結束。非常感謝黃偉哲市長、方秘書長及各局處首長的列席，也謝謝新聞媒體好朋友的採訪、本會同仁的出席及電視機前各位市民朋友的收看。散會。

第 4 屆第 5 次定期會市政總質詢 114 年 06 月 16 日(第 19 次會議)

議員質詢順序：李中岑-蔡育輝、謝舒凡

記錄：沈怡華

主席：（李議員啓維）

臺南市政府黃偉哲市長、方秘書長、各局處首長、新聞媒體各位女士先生、本會同仁及電視機前關心臺南市政的好朋友，大家早安、大家好。今天是 6 月 16 日星期一，也是本次定期大會第 19 次會，上午議程為市政總質詢，今日質詢議員為李中岑議員、蔡育輝議員、謝舒凡議員，每位議員質詢時間為 50 分鐘，原則上不再延長時間，首先請李中岑議員與蔡育輝議員進行的聯合總質詢，時間 100 分鐘，中場原則為每 50 分鐘休息 10 分鐘，李中岑議員、蔡育輝議員請。

蔡議員育輝：

老實說，壓力很大，為了今天的質詢跟經發局、地政局、農業局要資料，結果浪費了三個月的時間，甚至我們的財經小組跟柯曉萍禮拜六、日都加班幫我們做資料，今天希望以跟市府索取的資料來論述，不要影響到大家的形象跟權益，我們民意代表應該說的，質詢都會揭弊一些案件，今天警察局長原本休假但還是跑來，警察局長也辛苦了，我代表我們兩位的全部選民跟國民黨黨團向你致上謝意。請李中岑議員開始質詢。

李議員中岑：

我們一起來探討一些議題，市長，先跟您報告，這個是安南區第四幼兒園安順分班，你看圖片，它前面積水是長期的，只要遇到下雨就一定會積水，長期的積水也造成路面有青苔的情形。這個上個禮拜下雨的時候，爸爸媽媽都要撐傘抱著小孩其實也蠻不便利的。針對這樣的情況，校方在 111 年 10 月 28 日的時候就已經發文了，工務局跟所有單位安排在 111 年 11 月 16 日會勘，但會勘完之後工務局一直沒有安排什麼時候要處理，那天會勘其實也寫了很多的狀況跟問題，當下園方及里長都認為工務局會在第一時間趕快去安排修繕，但是一直到 111 年的年底都沒有下文，所以 112 年的 6 月 30 日我們又安排了一次的會勘，那次會勘裡面又寫了更多的內容，路面樹根竄根的情況也都有提到，但是一直到現在都沒有任何的下文，這攸關兒童行走的安全，而且在這個之前有好幾次家長騎摩托車載小孩都差一點滑倒，很多的家長都一直問幼兒園何時可以改善工程！

局長，兒童的安全不是我們最注重的嗎？為什麼這樣的情況一直沒辦法改善？到底是工務局的效率太低，還是市府沒有錢？之前園長有詢問過工務局，工務局的承辦回覆說要看年底有沒有結餘款才可以來做這個工程，但是已經 3 年了，我們結餘款每年都沒有剩嗎？到底學童的安全重不重要？市府是不是必須優先處理？

工務局陳局長世仁：

跟議座大概說明一下，有關學童的安全當然是臺南市政府最重視的，當初沒有做處理可能是因為那邊涉及到一些土地所有人的同意，目前我們已經得到同意。

李議員中岑：

局長，你知道里長多久之前就幫你拿到同意書了嗎？然後因為這些樹是私人種的，你們說要先公告一個月之後，確定沒有人要來認養的時候才可以移植，但你公告一個月卻放 3 年，至今都還沒有處理！我知道你們很辛苦，但是這個是有安全疑慮的，我們必須要優先去處理，你自己看看，上面都是青苔，真的很容易滑倒。

工務局陳局長世仁：

現在公告完了以後我們會把 5 棵的小葉欖仁移走，然後再把不平人行道的步磚全部移除，改用瀝青混凝土的方式來做排水的方式。

李議員中岑：

局長你不用跟我說施工辦法，你給我一個承諾，到底什麼時間可以去處理？

工務局陳局長世仁：

今年的 10 月底跟 11 月底一定可以把它完成。

李議員中岑：

要確定，這是你給我的承諾喔！

工務局陳局長世仁：

確定。

李議員中岑：

你不要到明年的 10 月還沒有做。

工務局陳局長世仁：

不會。

李議員中岑：

好，謝謝局長。這是台江文化中心，請問文化局局長，這邊花了多少的預算來施作？建築物花了多少錢？

文化局黃局長雅玲：

據我所知大概是 4 億多的費用。

李議員中岑：

將近 4.5 億。我長期在那邊進出，其實園區內除了有展演、活動之外，不管是平日還是假日，人潮真的非常的少，市長去那邊也都是開個記者會、看個表演就離開了。

黃市長偉哲：

我平常常常從那邊經過，都發現沒人。

李議員中岑：

這邊已經蓋 7 年了，雖然門面看起來是很漂亮沒有錯，但是確切的情形卻是很多地方破的破、壞的壞，也好像都沒有去處理。這個是路面凹凸不平的部分，有的磁磚甚至已經下陷非常嚴重了，而且這個是斜坡的部分；再來，前半段的路燈都是 OK 的，但是後半段的路燈幾乎有 2/3 都沒有亮，不知道文化局是為了省錢還是什麼原因，雖然人潮不多，但晚上還是有很多運動的民眾會在那邊運動，那裡整個光線都非常的昏暗，市長應該知道這個地方過去是做什麼的，這是一塊墓地，我們就是希望活用這塊土地，所以才會蓋了台江文化中心，既然蓋了那麼漂亮的活動中心，也花了將近 4.5 億經費，我覺得環境衛生必須要做更大的改善。你看這個路燈完全都沒有亮，右手邊是一個兒童的遊憩區，局長，你看那裡根本連一點點燈光都沒有，晚上爸爸媽媽如果帶小朋友去那邊遊玩、散步走路的時候，你想他們會走進去溜滑梯跟盪鞦韆嗎？再來播一段我帶我的小朋友去那邊散步的影片，市長，你有沒有聽到什麼聲音？

黃市長偉哲：

地磚底下掏空的聲音。

李議員中岑：

對，這個走道上的地磚很多都已經鬆脫了，所以走路、推推車就會有聲音，更何況長者的重量比小朋友還重，你看這是多麼危險的情況。局長，史博館是 2007 年完工的，台江文化中心是 2018 的 11 月完工，相差 9 年，但史博館每遇到假日人潮都非常非常多，史博館那邊只有一個草地，鄰近四周圍也都是廣場，可以讓小朋友奔跑、活動，其實沒有很多特殊的遊憩，為什麼可以吸引這麼多的人？一樣是政府單位建立的場館，為什麼別人可以維護的這麼好，我們卻沒有辦法維護？台江文化中心難道沒有派管理員在管理嗎？

文化局黃局長雅玲：

跟議座回覆，剛剛前面的影片大概有兩個問題，我想是必須立刻來處理的，第一個就是剛剛您所提到的地磚的部分，因為這個地磚是連鎖磚，下面是鋪著沙來做滲水的需求，我昨天有到現場，發現有很多的沙石是流失的，也跟管理的同仁們說了，這個部分我們會立刻來進行改善。

另外燈光的部分，整個台江文化中心在一開始的設計時，前面靠大馬路的部分就如同你說的燈光比較亮，後面靠住宅區的部分是比較暗的，後面那個區域當初在設計的時候是以生態森林的概念。

李議員中岑：

局長，我知道生態森林的概念，但是您不覺得那邊的燈光真的是暗到不行嗎？做了這麼多的造景燈，也不知道是壞掉了，還是怕亮度太亮造成居民困擾所以關掉，但其實我覺得民眾還未休息之前這些燈亮著不會有多大的影響。

文化局黃局長雅玲：

燈光的部分的確有損壞，事實上我們也修了好幾次，後來施工單位說是因為那邊的鹽分的問題，我們有做了一個因應的處理，目前測試起來效果是好的。

李議員中岑：

什麼時候去測試的？

文化局黃局長雅玲：

太陽能燈大概放了 2-3 個禮拜了，太陽能燈在夜間的亮度雖然沒有像沿途的路燈那麼亮，但是它其實是有起到功用的，所以之後可能會這樣來處理。

李議員中岑：

局長，我希望要改善的地方一定要去做，不要一直擱置，然後都沒有進行後續的處理，好不好？

文化局黃局長雅玲：

好，這沒問題。

李議員中岑：

請教局長，劇場館的部分我們在網路上可以查到怎麼租借的辦法，但圖書館這一棟的 6 間教室我在網路上一直找不到可以租借的條例跟辦法。我相信現在不管是社團、里內還是社區等等，都會辦很多樣的課程讓民眾上課，而社區活動中心的空間有限，加上禮拜六租借的人也比較多，所以我在想租借的辦法到底是什麼？之前就有民眾請我來向台江文化中心租借教室，當時我去借，他們居然跟我說沒有辦法借，我問這個是公有的

東西為什麼沒有辦法借，不是只要有按照正常的流程去申請就可以使用了嗎？局長，為什麼？這到底是什麼情況？

文化局黃局長雅玲：

上次您提到之後我有去了解一下狀況，在教室的部分我們有跟社大簽一個管理的合約，所以112年到116年場館的管理是由社大主責。

李議員中岑：

沒關係，社大很努力幫我們推動一些社區課程，那也是好事，但我相信社大不可能每天都上課，也不可能每天都使用，畢竟我們花這麼多錢就是希望民眾能夠走進來這個場館，是不是可以在社區大學沒有用到的時段想辦法挪出一些時間或空檔，讓我們社區、里內還是社團來使用，我覺得這也是一個活用的辦法。

文化局黃局長雅玲：

我們也會跟社大持續進行溝通，在116年以前也請他們擬定一個管理的借用辦法，因為空間就是要有人使用才會活絡。

李議員中岑：

我希望趕快跟社大這邊來研擬，看要怎麼做後續的改善的辦法，好不好？

文化局黃局長雅玲：

沒問題。

李議員中岑：

市長，我看了很多的資料，市府也給了我們很多資料，其實臺南市的總人口數一直都有減少的情況。

黃市長偉哲：

大概減少了2萬。

李議員中岑：

對，這個跟市長沒關係，是因為現在少子化，我相信現在各縣市都有減少的情形，臺南永康23萬人，安南區20萬4,000多人，東區18萬多，臺南最少的人口數是龍崎、左鎮跟山上。過去我每次質詢都會跟市長提到安南區的人口數，雖然臺南市總人口數減少，但安南區不管是重劃、建案等都是一直在開發當中，我相信未來安南區人口只會增加不會減少，市長，你認不認同我的說法？

黃市長偉哲：

我相當認同，而且增加的幅度是最快的。

李議員中岑：

去年還是前年才20萬人，馬上又多了4,000多人。這是民政局給我的表格，市長你要好好聽，我要讓你知道安南區的基層有多辛苦、多可憐！局長，我之前在業務報告的時候有提過，安南區人口數將近20萬5,000人，但是我們的同仁一直以來都是100人，我看了看，新營比我們多，善化、佳里也比我們多，你再看看，人口數的差別有多大！永康區多我們3萬多人，但是他的人數達180人，足足多安南區80人；局長，我上次有問過你，這樣到底公不公平！

民政局姜局長淋煌：

跟議員報告，因為早期鄉鎮的時候臨時人員聘用很多，現在名額有慢慢消化掉，主

要是編制內名額的部分要增加需要經過通盤檢討。

李議員中岑：

對阿，市長，我上次跟你說是不是全部的員額編制要重新檢討，你說有困難，是因為政治還是什麼因素我不了解，但我覺得這樣整個下來真的是非常不公平。

黃市長偉哲：

是既得利益不放手，應該不是政治因素。

李議員中岑：

但是你要思考，這樣的分配對安南區真的非常不公平。雖然說永康區腹地比我們大，多了我們 80 人，但是安南區的土地範圍比永康區大將近 2.7 倍。

黃市長偉哲：

沒錯，我自己當過民意代表，我都非常注意這個事情，如果從人口外流的地方調派人過來他就跳起來，就跟當初我們合併校一樣，校已經沒有人了，但他就是不讓你合併，我們現在就不要用減法處理，用加法，加法的部分牽涉到編制內、約聘僱跟臨時，編制內的部分考試院不會讓我們再增加，我們來增加約聘僱跟臨時好不好？

李議員中岑：

那約聘僱跟臨時到底什麼時候可以增加？安南區不僅同仁少，還工作量多、事情多，真的很難留住人才，如果有好的缺額，人家一下子就想要離開，根本不想留在我們的公所裡面，徵才也是一樣的情形，因為領一樣的薪水事情卻做得比人家多，所以根本就沒有人想來。局長、市長一直都有給我們承諾，但是一直都沒有增加。

警察局長，您辛苦了，今天本來應該是休假，但還是來議事廳備詢，上次局長有承諾未來會優先給我們第三分局。這是最差警民比跟最佳警民比的表格，我先來考局長，在直轄市，最好的警民比的比例是 1 比多少？

警察局林局長國清：

它的規定是 350。

李議員中岑：

對，中央訂定 1 比 350 是最佳比例，市長你看，永康分局 1:614、第一分局 1:519、安南區第三分局 1:774，將近 800 人，落差有多大！之前局長有說要優先幫我們增加。

警察局林局長國清：

跟議做報告，合併之後三分局的員額數是 245 人，現在已經增加到 281，我們今年也有增加 7 位預算員額給三分局，我們會慢慢的補。

李議員中岑：

局長有給我們承諾，市長是不是也給我們一個承諾？不能未來局長說要給三分局，但你卻又讓他去其他分局，不會這樣做吧？

黃市長偉哲：

地方警員的分配我從來不插手，而且剛剛局長跟您報告了，在我當市長這幾年警員人數增加蠻多的。

警察局林局長國清：

增加 36 位，245 到 281 了。

李議員中岑：

但是你要思考我們的人口幅度增加速度非常的快。

黃市長偉哲：

你講的沒有錯，我當市長的第 1 年時安南區人口已經突破 18 萬人，超過東區了，現在已經 20 萬人了，增加了 2 萬人，可是警員只增加 36 個人。

李議員中岑：

所以一定不夠的，局長，希望未來能繼續幫我們增加。

警察局林局長國清：

好，會持續。

李議員中岑：

再來是環保局，局長，雖然照片看來安南區是第二多的人數，但是你覺得 196 人夠嗎？我們的腹地、建案一直都在增加，且里長、公所各局處只要第一時間有需要都是找環保區隊，他們很多時間都要將工作放著先去處理上面給的指令，沒去處理就是被罵，他們不是不去做，而是因為找不到人去做，重點是未來有辦法再增加嗎？

環境保護局許局長仁澤：

現在人數是少 1 位，面積算起來跟其他直轄市比我們人力真的是差很多，我們再來檢討看看。

李議員中岑：

還要檢討看看？這個我講很久，也講很多次了。

環境保護局許局長仁澤：

因為市長這幾年支持設備，我們從設備上先去優化。

李議員中岑：

說到設備，我等一下會讓你們很吃力！好，沒關係，你說你再努力看看。市長，我們真的非常的辛苦，我也希望市長真的有聽到基層同仁的心聲，也希望未來安南區能增加基層同仁，這是市府必須要好好去研擬的部分，更希望不要有同工不同酬、同酬不同工的情況，這是我一再強調的，希望市長趕快看要怎麼去解決這些問題。

蔡議員育輝：

市長，永揚最近要在東山設立一個土方銀行，你知道嗎？

黃市長偉哲：

跟議員報告，永揚以前是垃圾場，後來沒有通過。

蔡議員育輝：

聚全要做什麼你知道嗎？

黃市長偉哲：

土資場。

蔡議員育輝：

他要成立土資場，可以加工再利用營造混合物，這些在蘇煥智的時代我們都有去幫忙抗議，後來他偽造文書，所以環評被撤照，這件工務局長應該知道吧。

工務局陳局長世仁：

是，我知道。

蔡議員育輝：

環保局長，你有沒有去檢測地下水？你知道環保團體有設 12 口井嗎？

環境保護局許局長仁澤：

我知道。

蔡議員育輝：

檢驗出來水質不好，如果這個地方准許營造物混合，表示那些有的沒的都可以加在裡面，你知道嗎？

環境保護局許局長仁澤：

他環評之後沒有設立。

蔡議員育輝：

你知道他當初被縣政府撤銷的原因是什麼嗎？

環境保護局許局長仁澤：

偽造文書，也有判刑。

蔡議員育輝：

現在地方怕得要死，希望我們議員可以替他們陳情。那裡離水源水質水量保護區的烏山頭水庫 300 公尺，水庫的水是市民飲用跟灌溉用的，依市長的立場覺得是好還是壞？

黃市長偉哲：

跟議員報告，永揚從 2001 年開始到現在已經 2025 年都沒有設立成功。

蔡議員育輝：

但是他現在要設立百姓會害怕，百姓想問問看市長的態度怎麼樣。

黃市長偉哲：

針對土資場我尊重地方民意，沒有抱著贊成的立場。

蔡議員育輝：

我覺得很誇張，水源水質水量保護區以前要做垃圾掩埋場，現在要做土方銀行，把那些可以再利用的填土跟營造廢棄物都混在那裡，這樣適合嗎？

黃市長偉哲：

議員，我很誠懇也很中立的說，垃圾場跟土資場不一樣，但是地方反對垃圾場我們支持，地方反對土資場我們也支持。

蔡議員育輝：

好，謝謝。這個部分我講過了，這是民生用水跟灌溉用水，如果准許他設立土資場亂埋營造廢棄物，有毒廢棄物可能就會被埋在那裡，環保局長、工務局長你們要注意一下，這是里長要讓市長知道的，市長也已經聲明反對了，環保局長有時候應該要去監測一下。

今天我要講的重點是小二甲光電案的 174 億，地政局長、經發局長跟都發局長要仔細聽，這都跟你們有關係，不聽你們被起訴跟我沒有關係。首先，力暘集團原本檢察官起訴的只有 91 億而已，後來變成 174 億的原因我會說明給大家聽；第二，所謂的上級交代，我覺得上級絕對不是黃偉哲市長，等等再慢慢說我的論述。這張圖是大概的時序表，蔡總統提出非核家園政策，大家就找了很多地點也思考用什麼名稱，最重要的是，108 年 10 月 27 日時，行政院核定 109 年太陽光電 6.5GW 達標計畫；109 年 7 月 7 日跟 109

年7月28日，這些光電業者看到賺錢機會，做了很多漁電共生、農電共生，許多農漁民不種田不養魚只發電，農委會主委發現農地支離破碎，要耕種不容易，所以公布了農變要點第7點之1，規定未達2公頃不同意變更使用。

接下來經發局長要仔細聽，陳凱凌被起訴就是因為貪汙、圖利，雖然這部分你沒有責任，但林局長你有准，而地政局長的地政同意書我覺得也很危險；最後臺南市有480件沒有准(尚未取得電業執照)，經濟部沒有發電業許可卻仍可以發電，真的很奇怪。農業局長，農委會行文說臺南市沒有任一區在小二甲的範圍，這是確定的，檢察官的起訴書有寫，監察院彈劾書也有寫，法制處訴願委員會也有寫到，但很奇怪，臺南市沒有半個在小二甲裡面卻很多光電，但我們不是最多，花蓮最多；第二，7之1條是有法律依據的，它根據法律依據訂出但書。再來，違法行政處分發生到現在只剩10個月，沒有撤銷就永遠不能撤銷，最重要的是他以詐欺、脅迫、賄賂的方式，使行政機關做成行政處分者，所以不值得信賴保護，這幾點你們要注意，否則我會去告發。地政局長你知道告發的意思嗎？

地政局陳局長淑美：

知道。

蔡議員育輝：

農業局長你知道我的意思嗎？法制處，我可以去告發嗎？

法制處楊處長璿圓：

告發是人民的權益。

蔡議員育輝：

經發局林局長，我剛剛跟你說這幾點原因了，你想我能去告發嗎？第一，時間不符合，109年7月28日以後在110年10月14日才審查回來，所以工研院反對、農業部也反對，但市政府卻都准，地政局長，你們是不是准了？

地政局陳局長淑美：

我跟議員說明一下可以嗎？

蔡議員育輝：

你不用說，你要說的我都知道，你們土地意見書最後都讓經發局去負責，農業局一開始反對，聯合審查之後都贊成，法制，我這樣說沒有錯吧！我講的這幾點你們要注意，不然我寫一寫去告發說市政府都不撤銷。市長，不然讓我辦案好了，我將那些倒填的農民都叫來問，很簡單就可以證明，你看監察院的彈劾書寫的，地檢署問這麼詳細，農民以前填的、後面填的，時間拼湊不起來，監察院說96.15%都是假的！我是說真的，不是在開玩笑，你們給我的資料跟我們財經小組以及各局處幫忙準備資料花了我3個月，我晚上睡不著，一直在想要以什麼原因叫你們撤銷，局長，你們考慮看看，否則我會去告發！而且回填的不只有力暘，480件裡面有很多，局長，你相信嗎？

地政局陳局長淑美：

議員，是不是由法制處處長跟您說明一下，訴訟的部分法院已經在審理當中。

蔡議員育輝：

你要講的原因我知道，就是台電沒有給他錢，我們撤銷的話會牽涉到國家賠償，所以我跟你說，農委會有法律，一個能源署跟經發局開的會議能推翻法律嗎？第二，時間

不準；第三，我們臺南市不是範圍裡面。

法制處楊處長璿圓：

因為這一件目前在刑事訴訟審理中，有關於農變條例七七事變這個部分到底是不是合法的行政規則在爭執中。

蔡議員育輝：

我問你，行政命令跟法律牴觸有沒有效？

法制處楊處長璿圓：

沒有，但因為那個是令釋，基本上農變的要點是農發條例上的……

蔡議員育輝：

當然是法律講的為準，而且時間也不符合，他 110 年 10 月 14 日開會議，但 109 年 7 月 28 日就公布了；第三，臺南市地點不在裡面。

法制處楊處長璿圓：

議座所指的這些部分目前刑事法院都在審理中。

蔡議員育輝：

好，我講我的，你們講你們的，我說了，時間不對、地點不對、法律依據不對、撤銷時間剩 10 個月，你們不撤銷我就會去告發，到地檢署向對陳凱凌那樣起訴貪汙圖利，讓法院去辦，很多我提了地檢署都有在辦。處長，不然那些農民叫來問，很簡單就能證明他是倒填日期塗改的。

法制處楊處長璿圓：

跟議座報告，倒填日期的部分目前法官也在審理中。

蔡議員育輝：

審理中是要拖幾個月！處長，行政處分跟法院刑事判決有因果關係嗎？明明政府就規定行政處分跟法律訴訟沒有關係，簡單叫幾個農民來問就可以知道是假的，也能夠撤銷，但你們就不撤銷，硬要等法院判決下來，是要拖幾十年？

法制處楊處長璿圓：

就民法關係來講，倒填日期不是有沒有違法的問題，因為那個是租賃契約，如果口頭有約定的話在日期上本來就可以溯及，這個有沒有違法我覺得要由法院去做認定。

蔡議員育輝：

我聽了不高興我就要去法院告發，我覺得你們撤銷比較不會有事，不然到最後有人告市政府。處長，一般要發電需要有發電核准函，沒有電力執照可以發電是根據什麼？

法制處楊處長璿圓：

這個是台電的決策，我沒有辦法幫他……

蔡議員育輝：

根據地檢署的起訴書，力暘土地使用同意書皆為倒填日期，而陳凱凌則是貪汙、圖利。

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，那個土地使用同意書是地主出的，不是地政局，地政機關意見書是謄本不是同意書。

蔡議員育輝：